三、都市更新建築容積獎勵額度檢討

（一）都市更新建築容積獎勵額度檢討

依都市更新條例第四十四條辦理之建築容積申請其獎勵容積不得超過各該建築基地1.5倍之法定容積或各該建築基地0.3倍之法定容積再加其原建築容積，即上限為26,094.60㎡×1.5＝39,141.90㎡

本案擬爭取建築容積＝26,094.60+2,760.81＋2,087.57+1,069.88

＝32,012.86㎡＜39,141.90㎡　　OK

（二）申請容積獎勵後土地使用強度及允許使用組別

1、土地使用強度及允許使用組別

（1）土地使用強度

本更新單元都市計畫使用分區為第四種商業區，其建蔽率為 60%、容積率為 630%，依申請都市更新容積獎勵 22.68%後，平均容積率提高為772.88%。

（2）允許使用組別

依106年6月19日修訂之「都市計畫法高雄市施行細則」規定，本更新單元適合允許使用組別有住宅、電影院、撞球場、保齡球館、觀光旅館、旅館、商場、飲食店、超級市場、金融業、證券業、期貨業、保險業、資訊休閒業等使用。

2、住宅預計容納人數

本案興建住宅單元共232住宅及2戶店鋪及55個辦公單元，住宅容納人口數以 105 年 9 月高雄市三民區戶政事務所統計資料，年平均每戶人口數為2.54人/戶計算，合計可容納住宅589人。

表 10-2 容積獎勵計算表（依 100.01.24 公告版本）

獎勵項目	評定基準	獎勵額度上限	基準容積比例	獎勵面積(㎡)
△F1	係指原建築容積減法定容積之差 ，其相關規定如下： 一、原建築容積係指建築物建造時 ，主管機關核發使用執照所核准之建築容積 。其認定方式，以原使用執照樓地板面積扣除原申請之獎勵樓地板面積 (包括停車獎勵、綜合設計獎勵等)及建築非容積部分樓地板(包括騎樓、屋頂突出物、停車空間、防空避難室等)認定之。 二、其屬合法建築物而無使用執照者 ，得以建物登記面積或合法房屋證明為準。	視實際狀況並依評定基準核算。	—	—
△F2	更新後提供社區使用之 **公益設施**，以經各該目的事業主管機關認定者為限。經本府指定額外提供之公益設施，其產權無償登記為 市有者，除不計入容積外 ，並得依下列公式計算獎勵容積。 捐贈公益設施之獎勵容積=（捐贈公益設施土地成本＋興建成本＋提供管理維護基金）×一點二倍/（二樓以上更新後平均單價－興建成本－管銷費用）。 計算式如下： $\triangle F2=\frac{1.2\times B1}{P1-C1-C2}$ △F2：表示捐贈公益設施之獎勵容積 B1：捐贈公益設施土地成本＋興建成本＋提供管理維護基金 P1：二樓以上更新後之平均單價 C1：興建成本之平均單價 C2：管銷費用之平均單價	以法定容積之百分之十五為限。	—	—
△F3	於都市更新地區公告日起 ，申請都市更新地區時程之容積獎勵者 ，依附表二規定核給獎勵額度。 前項時程獎勵起算日 ，都市計畫或都市更新計畫另有規定者，依其規定。	以法定容積之 百分之十為限，其**獎勵額度依附表二**。	—	—
△F4	協助開闢或管理維護 本辦法第五條所稱 公共設施，其產權登記為市有者，或捐贈經費予本市都市更新基金以推展都市更新業務者 ，得依下列公式計算獎勵容積。 協助開闢或管理維護 本辦法第五條所稱 公共設施之獎勵容積=（協助開闢都市計畫公共設施所需工程費 ＋土地取得費用 ＋拆遷安置經費＋管理維護經費）×一點二倍/（二樓以上更新後平均單價－興建成本－管銷費用） 捐贈經費予 本市都市更新基金之獎勵容積 =捐贈金額×一點二倍/(二樓以上更新後平均單價－興建成本－管銷費用）。 計算式如下： $\triangle F4\text{-}1=\frac{1.2\times B1}{P1-C1-C2}$ △F4-1：協助開闢或管理維護 本辦法第五條所稱 公共設施之獎勵容積或捐贈經費予 本市都市更新基金之獎勵容積。 B1：協助開闢都市計畫公共設施所需工程費 ＋土地取 得費用 ＋拆遷安置經費＋管理維護經費。捐贈金額 P1：二樓以上更新後之平均單價 C1：興建成本之平均單價 C2：管銷費用之平均單價 前項土地取得費用，以事業計畫報核日當期之公告現值計算。	以法定容積之百分之十五為限。	—	—
△F5	全部或部分保留 、立面保存、原貌重建或其他經各級主管機關認可之方式保存維護更新單元範圍內具歷史性 、紀念性、藝術價值之建築物，得依下列公式計算獎勵容積。 保存維護具歷史性 、紀念性、藝術價值之建築物之獎勵容積=保存維護所需經 費×一點二倍/（二樓以上更新後平均單價－興建成本－管銷費用） 計算式如下： $\triangle F4\text{-}2=\frac{1.2\times B1}{P1-C1-C2}$ △F4-2：保存維護具歷史性、紀念性、藝術價值之建築物之獎勵容積 B1：保存維護所需經費 P1：二樓以上更新後之平均單價 C1：興建成本之平均單價 C2：管銷費用之平均單價	以法定容積之百分之十五為限。	—	—
	A：更新單元之整體規劃設計對於都市環境品質、無障礙環境、都市景觀、都市防災、都市生態具有正面貢獻，或採智慧型建築設計，其標準高於都市計畫、消防、建築及其他相關法令規定者，得給予容積獎勵。	以法定容積之百分之二十為限。	20.00%	5,218.92
	B：建築基地及建築物採內政部綠建築評估系統，取得綠建築候選證書及通過綠建築分級評估銀級以上者。	鑽石級：以法定容積百分之十為限。 金　級：以法定容積百分之八為限。 銀　級：以法定容積	8.00%	2,087.57

獎勵項目	評定基準		獎勵額度上限	基準容積比例	獎勵面積(㎡)
			百分之六為限。		
	C	更新單元至少包括一個以上完整街廓。	以法定容積之百分之三限為。	—	—
	D	更新單元在三千平方公尺以上者，獎勵容積得以法定容積之百分之三核計。每增加一百平方公尺，另給予法定容積之千分之一。	以法定容積之百分之十二為限。	4.10%	1,069.88
	E	處理占有他人土地之舊違章建築戶，得給予獎勵容積。 獎勵容積以實測 舊違章建築戶 所占樓地板面積計算，且每戶不得超過最近一次行政院主計 處公布之臺閩地區戶口及住宅普查報告中本市平均每戶居住樓地板面積水準。	以法定容積之百分之二十為限。	—	—
	F	都市更新事業共同負擔由土地及建築物所有權人自行繳納，更新後超過二分之一原土地及建築物所有權人之分配未達最近一次行政院主計處公布之臺閩地區戶口及住宅普查報告中 本市平均每戶居住樓地板面積者得以容積獎勵。	以高雄市平均每戶居住樓地板面積乘以更新後住宅單元後，扣除本辦法第四條至第十一條獎勵容積與法定容積之差額計算容積獎勵。	—	—
△F6	經本府指定為策略性再開發地區 ，實施者申請獲准獎勵且更新後集中留設公共開放空間達基地面積百分之五十以上者。		以該建築基地二倍之法定容積或各該建築基地零點五倍之法定容積再加其原建築容積為限。	—	—
容積獎勵總計				32.10%	8,367.37

註：本案於100.12.14報核，依規定可適用100.01.24公告版本

表 10-3 容積獎勵計算表（依 101.11.12 公告版本）

獎勵項目	評定基準	獎勵額度上限	基準容積比例	獎勵面積（㎡）
△F1	係指原建築容積減法定容積之差 ，其相關規定如下： 一、原建築容積係指建築物建造時 ，主管機關核發使用執照所核准之建築容積。其認定方式，以原使用執照樓地板面積扣除原申請之獎勵樓地板面積 (包括停車獎勵、綜合設計獎勵等)及建築非容積部分樓地板(包括騎樓、屋頂突出物、停車空間、防空避難室等)認定之。 二、其屬合法建築物而無使用執照者 ，得以建物登記面積或合法房屋證明為準。	視實際狀況並依評定基準核算。	—	—
△F2	更新後提供社區使用之**公益設施**，以經各該目的事業主管機關認定者為限。經本府指定額外提供之公益設施，其產權無償登記為市有者，除不計入容積外，並得依下列公式計算獎勵容積。 捐贈公益設施之獎勵容積=（捐贈公益設施土地成本＋興建成本＋提供管理維護基金）×一點二倍/（二樓以上更新後平均單價－興建成本－管銷費用）。 計算式如下： $\triangle F2=\frac{1.2\times B1}{P1-C1-C2}$ △F2：表示捐贈公益設施之獎勵容積 B1：捐贈公益設施土地成本＋興建成本＋提供管理維護基金 P1：二樓以上更新後之平均單價 C1：興建成本之平均單價 C2：管銷費用之平均單價	以法定容積之百分之十五為限。	—	—
△F3	於都市更新地區公告日起 ，申請都市更新地區時程之容積獎勵者，依附表二規定核給獎勵額度。 前項時程獎勵起算日 ，都市計畫或都市更新計畫另有規定者，依其規定。	以法定容積之 百分之十為限，其**獎勵額度依附表二**。		
△F4	協助開闢或管理維護 本辦法第五條所稱 公共設施，其產權登記為市有者，或捐贈經費予本市都市更新基金以推展都市更新業務者 ，得依下列公式計算獎勵容積。 協助開闢或管理維護 本辦法第五條所稱 公共設施之獎勵容積=（協助開闢都市計畫公共設施所需工程費＋土地取得費用＋拆遷安置經費＋管理維護經費）×一點二倍/（二樓以上更新後平均單價－興建成本－管銷費用） 捐贈經費予 本市都市更新基金之獎勵容積 =捐贈金額×一點二倍/（二樓以上更新後平均單價－興建成本－管銷費用）。 計算式如下： $\triangle F4\text{-}1=\frac{1.2\times B1}{P1-C1-C2}$ △F4-1：協助開闢或管理維護 本辦法第五條所稱 公共設施之獎勵容積或捐贈經費予 本市都市更新基金之獎勵容積。 B1：協助開闢都市計畫公共設施所需工程費＋土地取得費用＋拆遷安置經費＋管理維護經費。捐贈金額 P1：二樓以上更新後之平均單價 C1：興建成本之平均單價 C2：管銷費用之平均單價 前項土地取得費用，以事業計畫報核日當期之公告現值計算。	以法定容積之百分之十五為限。	—	—
	全部或部分保留 、立面保存、原貌重建或其他經各級主管機關認可之方式保存維護更新單元範圍內具歷史性 、紀念性、藝術價值之建築物，得依下列公式計算獎勵容積。 保存維護具歷史性、紀念性、藝術價值之建築物之獎勵容積=保存維護所需經費×一點二倍/（二樓以上更新後平均單價－興建成本－管銷費用） 。計算式如下： $\triangle F4\text{-}2=\frac{1.2\times B1}{P1-C1-C2}$ △F4-2：保存維護具歷史性、紀念性、藝術價值之建築物之獎勵容積 B1：保存維護所需經費 P1：二樓以上更新後之平均單價 C1：興建成本之平均單價 C2：管銷費用之平均單價	以法定容積之百分之十五為限。	—	—

獎勵項目	評定基準		獎勵額度上限	基準容積比例	獎勵面積(㎡)
△F5	A	更新單元之整體規劃設計對於都市環境品質、無障礙環境、都市景觀、都市防災、都市生態具有正面貢獻，或採智慧型建築設計，其標準高於都市計畫、消防、建築及其他相關法令規定者，得給予容積獎勵。	以法定容積之百分之二十為限。	10.58%	2,760.81
	△F5A-1	1、建築物之量體、造型、色彩、座落方位與鄰近地區建築相互調和之建築設計。 2、規劃設計無障礙環境及智慧型建築。 3、都市防災設計優於現行建築技術規則、都市計畫，以及消防等相關法令規定。	1、法定容積率百分之八百以上者，給予法定容積百分之二為上限。 2、法定容積率百分之四百九十以上者，給予法定容積百分之三為上限。 3、法定容積率逾百分之三百，未達百分之四百九十者，給予法定容積百分之六為上限。 4、法定容積率為百分之三百以下者，給予法定容積百分之十為上限。	3.00%	782.84
	△F5A-2	設置沿街步道式開放空間二公尺以上供步行專用空間。	1、面臨同一條都市計畫道路留設供步行之地面道路或騎樓各部份淨寬度應均在二公尺以上且具延續性，始得申請。 2、留設人行步道寬度在六公尺以下部分（含依法或都市計畫書規定留設者），扣除依建築技術規則建築設計施工篇規定申請沿街步道式開放空間面積後之實設面積，予以容積獎勵，超過六公尺部分，不予獎勵。	2.58%	673.24
	△F5A-3	除法定空地留設外，設置廣場式開放空間面積達二百平方公尺以上。	除留設法定空地面積以外，另外增設廣場式開放空間，扣除依建築技術規則建築設計施工篇規定申請廣場式開放空間面積後之實設面積，予以容積獎勵。	—	—
	△F5A-4	設置機車停車位大於法定機車停車位且滿足一戶一機車位後，另行集中增設之平面式機車位。	1、獎勵容積＝增設停車位數量×3平方公尺。 2、增設之機車停車空間應集中留設，且每處應設機車停車位12輛以上。 3、增設機車停車位得替換為自行車停車位，且每一輛機車停車位替換二輛自行車停車位。	—	—
	△F5A-5	屋頂綠覆率達50%以上。	1、屋頂層綠覆率達50%以上者，實際綠覆面積，予以容積獎勵。 2、本項容積獎勵以不超過法定容積百分之五為限。	5.00%	1,304.73
	△F5A-6	基地開挖率。	B＝法定開挖率－實際開挖率 / 獎勵額度 B≧10% / 獎勵法定容積6% B≧15% / 獎勵法定容積8% B≧20% / 獎勵法定容積10%	—	—
	B	建築基地及建築物採內政部綠建築評估系統，取得綠建築候選證書及通過綠建築分級評估銀級以上者。	鑽石級：以法定容積百分之十為限。 金　級：以法定容積百分之八為限。 銀　級：以法定容積百分之六為限。	**8.00%**	**2,087.57**
	C	更新單元至少包括一個以上完整街廓。	以法定容積之百分之三為限。	—	—
	D	更新單元在三千平方公尺以上者，獎勵容積得以法定容積之百分之三核計。每增加一百平方公尺，另給予法定容積之千分之一。	以法定容積之百分之十二為限。	**4.10%**	**1,069.88**
	E	處理占有他人土地之舊違章建築戶，得給予獎勵容積獎勵容積以實測舊違章建築戶所占樓地板面積計算，且每戶不得超過最近一次行政院主計處公布之臺閩地區戶口及住宅普查報告中本市平均每戶居住樓地板面積水準。	以法定容積之百分之二十為限。	—	—
	F	都市更新事業共同負擔由土地及建築物所有權人自行繳納，更新後超過二分之一原土地及建築物所有權人之分配未達最近一次行政院主計處公布之臺閩地區戶口及住宅普查報告中本市平均每戶居住樓地板面積者得以容積獎勵。	以高雄市平均每戶居住樓地板面積乘以更新後住宅單元後，扣除本辦法第四條至第十一條獎勵容積與法定容積之差額計算容積獎勵。	—	—
△F6	經本府指定為策略性再開發地區，實施者申請獲准獎勵且更新後集中留設公共開放空間達基地面積百分之五十以上者。		以該建築基地二倍之法定容積或各該建築基地零點五倍之法定容積再加其原建築容積為限。	—	—
容積獎勵總計				22.68%	5,918.26